

RÉSUMÉ : MOSZKOWSKI c. DEEPGULF — RÉCIT CHRONOLOGIQUE

En 2004, Marc Moszkowski, ingénieur maritime français titulaire de brevets d'invention, basé à Houston, fonda DeepGulf, Inc. avec Rustin Howard. Moszkowski détient plus de 46 % des parts, occupait le poste de directeur-général et était responsable de l'ensemble du développement technique et commercial. Howard exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et était chargé de la levée de fonds ainsi que du parrainage en matière d'immigration.

Durant les trois premières années, Howard ne leva aucun capital. Moszkowski ne perçut aucun salaire, malgré la garantie personnelle de Howard d'un montant de 120 000 dollars par an auprès du Department of Homeland Security (DHS) dans le cadre du visa H-1B. Les fonds ultérieurement levés furent affectés aux dépenses de fonctionnement de Howard, et non aux activités de Moszkowski ni au développement des projets. La phase de développement fut financée par les revenus personnels de consultance de Moszkowski, pour un total d'environ 225 000 dollars, tandis que l'exécution des projets fut assurée au moyen des flux de trésorerie générés par l'entité opérationnelle timoraise.

En 2007, Moszkowski développa une opportunité majeure liée à un pipeline sous-marin à Timor oriental, se déplaçant à ses propres frais. Il obtint des réunions avec le président, le premier ministre et de hauts responsables gouvernementaux de la République. Trois contrats suivirent, totalisant 14,9 millions de dollars, exécutés entre 2008 et 2012, tous menés à bien sans intervention de Howard. Moszkowski perçut son premier salaire en 2008, puis ceux-ci furent interrompus en 2012 malgré la garantie de Howard auprès du DHS. Les opérations exigeaient que Moszkowski travaillât dans des endroits très reculés dénués de sécurité ; il subit des blessures dues à des inondations, à l'effondrement d'une route, à une agression violente et à un échouement de dix-huit jours d'un navire sur un récif corallien. En 2011, il contracta une forme sévère de paludisme de Papouasie–Nouvelle-Guinée et fut hospitalisé dans un état critique.

Grâce à une structure de partage des bénéfices négociée dans le cadre de ces opérations, DeepGulf reçut 50,3 % des bénéfices provenant de la participation de 33 % de Moszkowski dans l'entité opérationnelle timoraise, tandis que les fondateurs timorais, détenant 67 % de cette entité, en reçurent 49,7 %.

Toutefois, DeepGulf revendiqua en 2018 le droit à 100 % des bénéfices de l'entité opérationnelle timoraise pour la période de 2008 à 2012, arguant d'un droit rétroactif à 2 622 933,67 dollars sur la base de son acquisition de cette entité pour

100 001 dollars en décembre 2012. Cette position englobait notamment l'ensemble des sommes versées aux fondateurs timorais, à DeepGulf et à Moszkowski.

En février 2017, DeepGulf devait à Moszkowski 1 129 500 dollars pour salaires impayés et remboursements de frais, avant intérêts.

Dans ce contexte, des procédures judiciaires furent engagées en France et en Floride contre Moszkowski. Celui-ci fit transférer l'action de Floride devant la juridiction fédérale pour cause de diversité de citoyenneté, où il obtint gain de cause sur les demandes principales. Cependant, l'affaire fut ensuite renvoyée devant le tribunal d'État pour motif de destruction de cette même diversité. Devant le tribunal de Floride, sa demande de comparution à distance fut rejetée à la demande de la partie adverse, malgré la saisie de ses biens et un état de santé grave documenté. Il fut déclaré défaillant. Une qualification de vol civil fut prononcée sur la base d'une lettre de mise en demeure préalable à l'action, sans examen des opérations sous-jacentes, aboutissant à un jugement de 1 035 000 dollars plus 290 461,73 dollars d'intérêts. La reddition de comptes supplémentaire pour les autres chefs d'accusation est toujours pendante.

Un appel est pendant devant la First District Court of Appeal de Floride. Une action fédérale distincte a été déposée par Moszkowski devant le tribunal de district ouest de New York en janvier 2026.

Voir: [CHRONIQUE DES ÉVÈNEMENTS À TRAVERS TROIS CONTINENTS](#)¹

¹ <https://eastseas.com/Legal/Chronique.pdf>